

1503561-26.2018.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 20ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:
Justiça Pública
Réu:
SUELI DO CARMO SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

No presente caso, há de se ver que houve adimplemento substancial das obrigações impostas quando da suspensão do processo, deixando a acusada de comparecer apenas e tão somente em razão da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
20ª Vara Criminal
Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503561-26.2018.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503561-26.2018.8.26.0228
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:
Justiça Pública
Réu:
SUELI DO CARMO SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

No presente caso, há de se ver que houve adimplemento substancial das obrigações impostas quando da suspensão do processo, deixando a acusada de comparecer apenas e tão somente em razão da pandemia (fls. 107), sem que se tenha ainda notícia de nova recidiva criminosa (fls. 104/106).

Nesse cenário, não se mostra razoável manter a suspensão do processo, que se estenderá por prazo superior ao estabelecido em audiência própria por razões não imputáveis à própria denunciada, impossibilitada de comparecer a este Fórum e dar efetivo cumprimento à medida.

Destaco que conforme o Comunicado nº 152/2022, da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir do dia 04/04/2022 foram restabelecidos os comparecimentos mensais relativos à liberdade provisória, regime aberto, suspensão

condicional do processo, livramento condicional e outros benefícios legais, até então suspensos pelo artigo 2º, § 7º do Provimento CSM 2564/2020.

Por fim, o período adimplido até a suspensão da fiscalização indica que a medida cumpriu seu fim.

Isso posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SUELI DO CARMO SANTOS, com qualificação nos autos, fazendo-o na forma do artigo 89, parágrafo quinto, da Lei n. 9099/1995.

Fls. 05: verifico que os bens foram restituídos em sede policial.

Int.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA